

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1736/2017

**अपीलार्थी श्रीमती वंदना नितेश पाण्डेय पत्नी नितेश पाण्डेय गुप्ता किराना स्टोर्स चौधरी
होटल के बाजू में नंदिनी रोड भिलाई जिला दुर्ग**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारी परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नया रायपुर
आदेश दिनांक 26.05.2018**

अपीलार्थी श्रीमती वंदना नितेश पाण्डेय पत्नी नितेश पाण्डेय गुप्ता किराना स्टोर्स चौधरी
होटल के बाजू में नंदिनी रोड भिलाई जिला दुर्ग आयोग में बगैर सूचना के अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल
इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर से श्री एस.एन.टेलर सहायक ग्रेड 3 आयोग में उपस्थित।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.08.2016 से जनसूचना अधिकारी कार्यालय
पुलिस अधीक्षक दुर्ग से निम्नानुसार जानकारी चाही गई —

नितेश पाण्डेय आ स्व. जगत नारायण पाण्डेय आरक्षक नं 362 वर्तमान थाना अमलेश्वर
जिला दुर्ग के नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा विभागीय परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक एवं प्रस्तुत
दस्तावेज तथा शारीरिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंको व अन्य परीक्षार्थियों से प्राप्त अंकों का
तुलनात्मक विवरण।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 405—ए
दिनांक 26.08.2016 से अपीलार्थी के आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा
6(3) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन आयुक्त रायपुर को आवश्यक कार्यवाही
हेतु अन्तरित किया गया तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई कि नितेश पांडे द्वारा
नियुक्ति से पूर्व दस्तावेजों की जानकारी 10 पृष्ठ की है जिसको नियमानुसार 20 रु शुल्क जमा
करके जानकारी प्राप्त कर लेवें।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 4270
दिनांक 04.10.2016 से अपीलार्थी को लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा जानकारी दिये
जाने में असहमति व्यक्त की गई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ज़) के
अनुसार सूचना देने की बाध्यता नहीं है।

2. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील
दिनांक 22.12.2016 को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई।
3. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने से एवं जानकारी प्राप्त न होने से
द्वितीय अपील दिनांक 12.05.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख
किया गया कि उसको शेष चाही गई जानकारी प्रदाय की जावे।
4. वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1358 दिनांक 18.05. 2018 से

आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई। इस पत्र में उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का लेख किया गया। इस पत्र के साथ प्रथम अपील में पारित आदेश भी संलग्न किया गया जिसमें अपील को नस्तीबद्ध किया गया। अपील प्रकरण क्रमांक 1736 / 2017

5. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 974 दिनांक 02.05.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है।
6. अपीलार्थी आयोग की पेशी दिनांक 26.05.2018 को बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।
7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो शेष जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन प्राप्ति की तिथि 20.08.2016 से 30 दिवस में प्रदाय करना था, वह प्रदाय नहीं की गई क्योंकि जनसूचना अधिकारी के द्वारा मांगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज़) के अर्न्तगत होने के कारण अपीलार्थी को देने से इन्कार कर दिया गया तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी जनसूचना अधिकारी के तर्क को मान्य किया गया कि व्यक्तिगत जानकारी नहीं दिया जाना नियमानुकूल है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी चयन परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त प्राप्तियों की जानकारी में कोई गोपनीयता नहीं रहती तथा यह जानकारी ऐसी नहीं है कि जिसका प्रकटन लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है क्योंकि यह सबको विदित ही होना चाहिए कि चयन परिणाम किस आधार पर तैयार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज़) से बाधित नहीं है। समय सीमा में जानकारी प्रदाय न करने के कारण अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निशुल्क जानकारी की पात्रता है।
8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण विलंब से पारित आदेश दिनांक 10.03.2017 से किया गया है, जोकि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि 22.12.2016 से अधिकतम 45 दिवस में करना था। उनके द्वारा प्रथम अपील के निर्णय को जावक कर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को प्रेषित भी नहीं किया गया। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी की लापरवाही तथा उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।
9. अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती

भवन नया रायपुर (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की शेष स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

परिवहन आयुक्त छ.ग.ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त